

0001230-47.2016.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... não é concludente para a imputação de tráfico ilícito de entorpecentes.

O policial Marcelo declarou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo que atendeu a diversas ocorrências naquela região. Afirmou que, sem visualizar o autor, não consegue se recordar dos fatos.

A outra testemunha somente se recordou de parte da ocorrência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001230-47.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001230-47.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO SILVA DE MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ROBERTO SILVA DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 02 de agosto de 2016, por volta das 12h00, na Rua Hebert de Souza Betinho, altura do nº 1133, Bonança, nesta cidade e comarca de Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 47 (quarenta e sete) invólucros plásticos contendo 67,67g (sessenta e sete gramas e sessenta e sete centigramas) de Cannabis sativa L ("maconha"), 50 (cinquenta) "pinos" plásticos contendo 18,08g (dezoito gramas e oito centigramas) de cocaína, e 59 (cinquenta e nove) invólucros plásticos contendo 12,09g (doze gramas e nove centigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Réu notificado. Defesa preliminar apresentada.

Denúncia recebida em 03 de abril de 2017 (fls. 229).

Réu citado. Resposta apresentada.

Antecedentes juntados, bem como laudo de exame químico-toxicológico (fls. 162/163).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Prejudicado o interrogatório em razão da ausência do réu.

Em alegações finais o Ministério Público requereu improcedência da ação penal (fls. 310/316).

A defesa postulou a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, regime inicial diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e recurso em liberdade (fls. 321/323).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A prova obtida durante a instrução processual não é concludente para a imputação de tráfico ilícito de entorpecentes.

O policial Marcelo declarou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo que atendeu a diversas ocorrências naquela região. Afirmou que, sem visualizar o autor, não consegue se recordar dos fatos.

A outra testemunha somente se recordou de parte da ocorrência, informando que leu o boletim antes da audiência, já que não se recordava dos fatos. Também não se recordou do réu. Não soube descrever o produto da apreensão ou mesmo a bolsa onde estava acondicionado.

O réu não foi localizado para apresentar sua versão para os fatos.

Pelos depoimentos é perceptível a incerteza dos depoentes quanto a questões essenciais da acusação. Seus depoimentos foram lacônicos e contraditórios com relação a pontos essenciais da imputação. Os depoentes não souberam descrever o produto da apreensão. Fizeram afirmações genéricas, ou seja, que na sacola existiam drogas e nenhum deles soube minimamente descrever tipo e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Relembro que os policiais ouvidos não presenciaram o réu em atos de mercancia ilícita, ou seja, trocando objetos com terceiros ou preso com apetrechos típicos de mercancia. Não se sabe quais e quantos entorpecentes foram apreendidos.

Por fim, como já dito, os únicos depoimentos colhidos são recalcitrantes e lacônicos com relação a questões essenciais da acusação.

No mesmo sentido:

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Em decorrência, a absolvição em relação à imputação de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER ROBERTO SILVA DE MELO, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Com a confirmação da sentença, determino a restituição dos bens e valores eventualmente apreendidos nos autos.

Autorizo xerox.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

OSASCO, 6 de outubro de 2022